

טעינה ופריקה — יסוד אחד או שניים?

אשר טרגין

פתיחה: יסוד אחד או שני יסודות?

אנו מכירים את צמד המילים "טעינה ופריקה" — החובה לעזור לאדם לטעון את המשא על חמורו, וכן להפך: לפרוק את המשא מעל גב חמורו. במאמר זה ברצוני לעסוק ביחס שבין שני הביטויים הללו: האם שתי המצוות הללו יונקות מאותו יסוד עצמו, או שמא מדובר בשני יסודות נפרדים, הדומים זה לזה רק במבט ראשון?

כדי לבחון שאלה זו נפנה תחילה להופעתן הראשונה של שתי המצוות בתורה.

שתי המצוות בתורה

כבר בתורה מצינו הפרדה בין שתי המצוות. מצוות פריקה מופיעה בפרשת משפטים: "כִּי תִרְאֶה חֲמֹר שֶׁנֶּאֱכָר רֹבֵץ תַּחַת מִשְׁאוֹ, וְחִדַּלְתָּ מֵעֶזְבֵּל לּוֹ, עֶזְבֵּל תַּעֲזֹב עִמּוֹ" (שמות כג, ה). כאן עוסקת התורה בצורך לעזור לפרוק את המשא. לעומת זאת, מצוות טעינה מופיעה רק בספר דברים: "לֹא תִרְאֶה אֶת חֲמֹר אַחִיךָ אוֹ שׁוֹרׁוֹ נִפְלִים בַּדֶּרֶךְ, וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם, הֵקֵם תִּקֵּים עִמּוֹ" (דברים כב, ד). מצוות הטעינה, אם כן, מופיעה רק בספר דברים.

שווה לעמוד על השינויים הנוספים שבין שני הפסוקים: בספר שמות ההתייחסות היא אל "שונאך", ואילו בספר דברים מדובר על "אחיך". בספר שמות אין מופיע איסור "לא תראה..." והתעלמות, ואילו בספר דברים מובא איסור זה במפורש.

ולמרות השינויים הללו, ישנו גם דמיון של ממש בין שני הפסוקים: מבחינה לשונית — "הֵקֵם תִּקֵּים" מול "עֶזְבֵּל תַּעֲזֹב" — ניכר שהתורה בחרה בכפילות מקבילה בשני המקומות; וכן, בשני המקומות מצינו שמצוות אבדה סמוכה למצוות הפריקה או הטעינה.

שני קווים אפשריים בהבנת היחס

נראה לי ששני קווים אלה — הדמיון והשוני — יכולים להעמיד אותנו על שתי הבנות שונות ביחס שבין שתי המצוות. אפשרות אחת: מדובר בשתי מצוות המשלימות זו את זו, אך יונקות מיסוד אחד משותף. לפי הבנה זו, סיבת החלוקה בין ספר דברים לספר שמות היא טכנית: בספר דברים משלימה התורה מידע שלא נמסר קודם לכן, אך לא כדי לחלק בין שתי המצוות מבחינה מהותית. אפשרות שנייה: מדובר בשתי מצוות שאינן משלימות זו את זו, אלא יונקות משני יסודות נפרדים, אף שהן נראות דומות במבט ראשון — והחלוקה בין הספרים בתורה היא חלוקה יסודית ומכוננת.

נראה לי שאת החלוקה הזו מוצאים אנו ממשיכה גם בדברי התנאים, שם היא מתעוררת בצורה יסודית עוד יותר – בשאלת השכר.

המשנה והגמרא: מחלוקת בשאלת השכר

במשנה מצינו: "מצוה מן התורה לפרוק, אבל לא לטעון. רבי שמעון אומר: אף לטעון." בפשט המחלוקת בין חכמים לר' שמעון משמע שהם נחלקו אם שתי המצוות הן באותה רמה: לדעת חכמים אין מצווה לטעון אלא רק לפרוק, ואילו ר' שמעון סובר שמדאורייתא יש מצווה גם לטעון.

אולם הגמרא (בבא מציעא לב.) דוחה הבנה זו של המחלוקת, ומעמידה אותה בעניין אחר: "מאי אבל לא לטעון? אילימא אבל לא לטעון כלל – מאי שנא פריקה, דכתיב 'עֲזֹב תֵּעָזֵב עָמוֹ', טעינה נמי הכתיב 'הִקֵּם תִּקֶּימ עָמוֹ'! אלא: מצוה מן התורה לפרוק בחנם, ולא לטעון בחנם – אלא בשכר. רבי שמעון אומר: אף לטעון בחנם."

יוצא, אם כן, שהגמרא ממעטת את המתח בראיית שתי המצוות, וטוענת שהמחלוקת נסבה רק על השאלה אם יש לטעון בחינם, כמו בדין פריקה – ולא על עצם קיום המצווה. ואולם, בכל זאת נשמר כאן שריד המעיד על המתח היסודי שבין שתי המצוות: אף לגמרא, יש הבדל של ממש בין פריקה, שהיא תמיד בחינם, לבין טעינה, שלדעת חכמים ניתן לגבות עליה שכר.

שני טעמים אפשריים למצווה

ייתכן שהמתח הזה נעוץ בשני טעמים שונים לגמרי, העומדים בבסיס המצוות: מניעת סבל מן הבהמה – טעם התלוי בבהמה עצמה ובמצבה, ולא בבעליה; ועזרה לבעל הבהמה – טעם התלוי באדם ובזולתו. אם פריקה נובעת בעיקרה ממניעת סבל הבהמה, יש מקום להבין מדוע היא חמורה יותר – שהרי בהמה רובצת תחת משאה סובלת סבל של ממש, וממילא חובת הפריקה חלה תמיד בחינם, ללא קשר לזהות בעל הבהמה. טעינה, לעומת זאת, אינה מונעת סבל קיים אלא מסייעת לבעל הבהמה מלכתחילה – ומכאן שהיא עשויה להיחשב עזרה כלכלית-חברתית, שניתן לגבות עליה שכר.

חיזוק אפשרי לכיוון זה מצוי בדרישה "עמו" – שהמסייע יסייע יחד עם בעל הבהמה, לא לבדו. תורה תמימה (דברים כב, ד) מביא את לימוד חז"ל: "הקם תקים – אין לי אלא בעליו עמו, בעליו אינו עמו מנין? תלמוד לומר: הקם תקים" – ומאידך, "תקים עמו" – הלך הבעלים וישב לו ואמר לו: הואיל ועליך מצוה לפרוק, פרוק – פטור, שנאמר עמו. "מכאן שדרישת ה"עמו" משמעותית לענייננו: היא מבטאת את היסוד ההדדי-החברתי שבמצווה – עזרה משותפת בין אדם לחברו – ולא דווקא את מניעת סבל הבהמה כשלעצמה.

סיכום

אף שהגמרא ממעטת בהיקף המחלוקת בין חכמים לר' שמעון, ומעמידה אותה בשאלה הצרה של תשלום שכר, השורשים הלשוניים והמושגיים של שתי המצוות — פריקה בעקבות "שִׁנְאָה" ומניעת סבל בהמה, וטעינה בעקבות "אֲחִיבָּה" ועזרה הדדית לזולת — ממשיכים להעיד על שני טעמים שונים, שאולי אינם סותרים זה את זה אלא משלימים זה את זה: אדם הרואה בהמה של חברו נופלת תחת משאה, מצווה לפעול משני טעמים גם יחד — הן מניעת סבלה של הבהמה, והן עזרה לחברו הזקוק לו.